

1500247-14.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cerezer

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2108637/2021 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 17459141 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

1660/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2108637 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500247-14.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500247-14.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2108637/2021 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 17459141 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

1660/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2108637 - DEL.DEF.MUL. INDAIATUBA,

1660/21/931 - DEL.DEF.MUL. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andresa dos Reis Feniman

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO CEREZER

Vistos.

Relatório

A Justiça Pública denunciou ANDRESA DOS REIS FENIMAN, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Consoante a denúncia de fls. 78/79 e aditamento de fls. 83 (operado para correção da data do fato), no dia 20 de abril de 2021, por volta das 21h15, na Rua das Violetas, 290, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, ANDRESA DOS REIS FENIMAN, qualificada a fls. 18, guardava, trazia consigo e vendeu drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros.

Retrata a exordial acusatória que, na ocasião dos fatos, a denunciada comercializava entorpecentes no endereço supramencionado, quando foi procurada pelo usuário Clóvis, que manifestou o desejado de comprar 8 porções de "crack". Assim, ANDRESA entregou a Clóvis as porções de drogas e recebeu como pagamento uma nota de R\$ 50,00, esperando receber R\$ 10,00 como troco. Ocorre que, no momento venda, uma viatura da Guarda Municipal acabara de se aproximar, de maneira que os guardas puderam observar a entrega das drogas por ANDRESA e o pagamento por Clóvis. Prossegue a incoativa que os guardas civis realizaram a abordagem e, em revista pessoal, encontraram nos bolsos traseiros da bermuda de Clóvis as 8 porções de crack recém adquiridas, além da quantia de R\$ 120,00. Na mesma oportunidade, a denunciada ANDRESA, que não trazia consigo nada de ilícito, apenas exibiu a quantia de R\$ 63,00 que guardava em suas partes íntimas.

Consta ainda da inaugural processante que, indagados, Clóvis afirmou que acabara de comprar os entorpecentes da denunciada ANDRESA e, esta, por sua vez, admitiu que vendera os entorpecentes ao referido usuário, ressaltando que essas 8 porções eram as últimas de um "kit" com 14 porções que esta denunciada pegara para vender.

A ré foi notificada para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 99), a qual foi ofertada às fls. 106/108. Não acolhida a defesa prévia, a denúncia foi recebida e designada data para audiência de instrução e julgamento (fls.110/111). A acusada foi citada pessoalmente em audiência (fls. 157). Em instrução, procedeu-se à oitiva das duas testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido homologada a desistência ministerial quanto à oitiva da testemunha Clovis e, ao final, foi a ré interrogada (termo de audiência de fls. 157/158 e respectiva gravação audiovisual).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Órgão Ministerial pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia e pela fixação das penas básicas nos pisos legais, não devendo a atenuante da confissão trazê-las para aquém de tal patamar; propugna ainda pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, bem como pela fixação de regime inicial aberto e pela substituição da sanção privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, devendo ser, ao menos uma delas, na forma de prestação de serviços à comunidade (cf. manifestação oral registrada na gravação audiovisual atrelada ao termo de fls. 157/158).

Por sua vez, a Defesa pleiteou a desclassificação da conduta para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06 e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando-se, assim, o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 (cf. manifestação oral registrada na gravação audiovisual atrelada ao termo de fls. 157/158).

É o relatório. Fundamento e decido.

Fundamentação

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 03/05), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e do laudo de exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para a substância entorpecente cocaína (fls. 154/156).

A autoria também está confirmada nos autos pelos documentos já mencionados, bem como pela prova oral colhida em audiência.

Ouvida em Juízo, a testemunha Vitor Amorim Botinham, guarda municipal, relatou que, na ocasião dos fatos, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, divisou a ré entregando algo para a pessoa de Clovis e que, ato contínuo, ambos foram abordados, tendo sido encontradas oito pedras de "crack" na posse de Clovis, o qual informou que havia acabado de comprar tais drogas da ré, a qual, também indagada, de pronto confessou a prática da comercialização de drogas e que havia pego algumas porções de entorpecente para mercancia, sendo aquelas

porções de droga apreendidas as últimas que ela havia comercializado; a testemunha Vitor esclareceu que apenas não se recordava das exatas quantias encontradas na posse da ré e o averiguado Clóvis, para tanto, se reportando à suas anotações, mas ressaltou se recordar integralmente de todo o restante a dinâmica dos fatos (cf. gravação audiovisual atrelada ao termo de audiência de fls. 157/158).

Por sua vez, também sob o crivo do contraditório, a testemunha Marcio Fabiano Gomes da Silva, guarda municipal, robusteceu a narrativa de seu colega de farda, relatando, de forma mais minudente, que, na ocasião dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina no local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistou a ré entregando algo para a testemunha Clóvis, o que motivou a abordagem de ambos, os quais foram entrevistados separadamente; nesse instante, a acusada, de plano, confessou que estava comercializando drogas naquele local e exibiu o numerário que portava em suas partes íntimas (pouco mais de R\$ 60,00); indagado, o averiguado Clovis confirmou que havia acabado de adquirir da ré as porções de "crack" que tinha consigo; novamente indagada, a acusada esclareceu que havia pego 14 porções de "crack" para comercializar e que as porções apreendidas nessa ocasião foram as que sobraram das vendas (cf. gravação audiovisual atrelada ao termo de audiência de fls. 157/158).

Interrogada em sede judicial, a acusada ANDRESA DOS REIS FENIMAN ostentou plena confissão que corroborou a prova testemunhal, aduzindo que estava comercializando drogas justamente para custear seu vício e confirmando que, na ocasião dos fatos, vendeu as porções de drogas apreendidas para a testemunha Clovis (cf. gravação audiovisual atrelada ao termo de audiência de fls. 157/158).

Nesse passo, temos que a prática delitiva, como descrita na exordial acusatória, ficou devidamente comprovada nos autos, na medida em que os guardas civis que realizaram a abordagem da ré descreveram de forma coerente as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, cujo relato veio a ser amparado pela rendição manifestada por esta acusada em sede judicial.

Ademais, conforme determina o § 2º do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, para o fim de verificar se a droga se destina ao consumo pessoal ou à traficância, "atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso dos autos, o local da apreensão das drogas (conhecido ponto de tráfico), a quantidade e variedade incompatível com o consumo próprio, a forma de acondicionamento dos entorpecentes (fracionada para consumo individualizado, o que facilita a comercialização) e as circunstâncias em se deu a prisão em flagrante levam à conclusão de que as drogas apreendidas eram destinadas à traficância, motivo pelo qual não merece agasalho o pleito desclassificatório articulado pela combativa Defesa.

Dessa forma, após devida instrução processual, constatou-se que a ré praticou a conduta delitiva a ele atribuída na inicial acusatória.

Assim, entendo que a ré deve ser dada como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dosimetria

Devidamente confirmada a responsabilidade penal da ré, passo à individualização da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal, com preponderância daquele. A cocaína e o "crack" têm alto poder vulnerante e índices muito preocupantes de dependência, especialmente se comparados a entorpecentes menos danosos à saúde, como a tetraidrocanabinol ("maconha") e cloreto de etila ("lança perfume"). Ademais, o "crack" tem baixo custo, o que possibilita seu comércio a um número maior de usuários. Nesse passo, em razão da natureza da droga apreendida, há que se exasperar a pena-base, em 1/6.

Na segunda fase, anoto a presença de uma atenuante, consistente na confissão (art.

65, III, d, CP), razão pela qual retomo a pena-base ao seu mínimo legal. Na terceira fase, entendo aplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o réu é primário, não há provas de que participe de atividades criminosas ou integre organização criminosa, além do que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, motivo pelo qual diminuo a pena em 2/3. Assim, torno definitivas as penas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Ausentes nos autos informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP). Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime aberto.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para condenar ANDRESA DOS REIS FENIMAN como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

E, nos moldes do artigo 44 do referido diploma legal, considerado o patamar da sanção reclusiva, que não supera o quadriênio, a primariedade da acusada e a culpabilidade, que não escapa aos limites ordinários da espécie delitiva, e tendo em vista as demais circunstâncias, que fazem reputar como suficiente tal favor legal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena substituída e na prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos a ser destinado à entidade indicada pelo Juízo das Execuções (art. 45, § 1º, CP). Prejudicada a análise da suspensão da pena (art. 77, III, CP).

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, em razão da incompatibilidade com o delito em questão.

A ré não se encontra presa por este processo, assim poderá recorrer em liberdade, dado que inexistem elementos que justifiquem a sua prisão cautelar.

Determino a perda do valor apreendido nestes autos em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado e as circunstâncias pessoais do réu, defiro o beneficiário da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado:

- a) Inclua-se o nome da ré no rol dos culpados;
- b) Notifique-se a ré para pagamento da multa no prazo de 10 dias (art. 50, CP);
- c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD;
- e) Expeça-se guia de execução (art. 105, Lei nº 7.210/84); e
- f) Oficie-se ao órgão competente para que proceda à destruição das drogas apreendidas, se ainda não realizado (art. 72, Lei nº 11.343/06).

P.I.C.

Indaiatuba, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA